



Ons kenmerk: ACM/DE/2014/201228

Zaaknummer: 12.0328.30

BESLUIT

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.



Besluit

Inhoudsopgave

1	Inleiding en leeswijzer	3
2	Procedure van totstandkoming van dit besluit	4
3	Wettelijk kader	6
4	Relevante feiten en omstandigheden.....	10
4.1	Informatie afkomstig van de aanvrager	10
4.2	Informatie afkomstig uit openbare bronnen.....	12
5	Beoordeling van de ontheffingaanvraag.....	13
5.1	Definitie van gesloten distributiesysteem	13
5.2	Eisen aan aanvrager.....	14
5.3	Ontheffingsgronden	15
6	Dictum	17
	Bijlage 1 – Geografische afbakening van de locatie waarop het GDS is gelegen	20



Besluit

1 Inleiding en leeswijzer

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uitvoering aan artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan kan de eigenaar van een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) een aanvraag bij ACM indienen tot verlening van een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder (hierna: de ontheffing).
2. ACM geeft met dit besluit haar oordeel op de aanvraag van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (hierna: aanvrager) van 19 november 2012 voor een ontheffing op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet voor het GDS dat gelegen is op het deel van het Science Park dat wordt omsloten door de straat Science Park, de Carolina MacGillavrylaan en de Oosterringdijk te Amsterdam.

Opbouw van het besluit

3. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat de gevolgde procedure. Hoofdstuk 3 bevat het wettelijk kader. Het feitencomplex en andere relevante omstandigheden, zoals die bij ACM bekend zijn, zijn samengevat in hoofdstuk 4. ACM beschrijft haar beoordeling van de aanvraag in hoofdstuk 5. ACM eindigt haar besluit met het dictum (hoofdstuk 6).

Bijlage bij het besluit

4. ACM heeft één bijlage toegevoegd aan het besluit. Deze bijlage is onderdeel van onderhavig besluit.
5. Bijlage 1 bevat een plattegrond van het terrein die is voorzien van kadastrale aanduidingen en waarop het elektriciteitsnet is weergegeven.



Besluit

2 Procedure van totstandkoming van dit besluit

6. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit besluit. ACM heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de voorbereiding van dit besluit.
7. Bij brief van 15 november 2012, ontvangen op 19 november 2012,¹ heeft aanvrager bij ACM een aanvraag ingediend tot verlening van een ontheffing in de zin van artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet. ACM stelt vast dat aanvrager reeds beschikt over een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder die vóór 20 juli 2012 is verleend.² De beslistermijn voor de behandeling van de aanvraag bedraagt tien maanden ingevolge artikel V, derde lid, van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas).³
8. Bij brief van 20 december 2012⁴ is aanvrager verzocht om de aanvraag aan te vullen. In zijn brief van 30 januari 2013, ontvangen op 31 januari 2013,⁵ heeft aanvrager aanvullende informatie aangeleverd.
9. Van de ontvangst van de aanvraag heeft ACM in de Staatscourant van 26 februari 2013 mededeling gedaan. ACM heeft de aanvraag tevens op de internetpagina van ACM, www.acm.nl, gemeld. Belanghebbenden hebben twee weken de tijd gekregen om een reactie in te dienen bij ACM. ACM heeft geen reacties ontvangen.
10. Op 24 april 2013 heeft ten kantore van ACM een gesprek plaatsgevonden over de ontheffingsaanvraag. Bij dit gesprek waren vertegenwoordigers van aanvrager en Stichting Beheer Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer (hierna: Stichting Beheer WCW) aanwezig.
11. Bij brief van 3 mei 2013⁶ en e-mail van 29 oktober 2013⁷ is aanvrager verzocht om aanvullende vragen in het kader van de beoordeling van zijn aanvraag te beantwoorden. In

¹ Met kenmerk aanvrager 12-WCW-110, kenmerk ACM 104323/1 en 2012104765.

² Besluit van 7 december 2007 met kenmerk ACM 102797/12.

³ Stb. 2012, nr. 334.

⁴ Met kenmerk ACM 104323/3 en 2012204912.

⁵ Met kenmerk aanvrager 13-WCW-012, kenmerk ACM 104323/4 en 2013102668 .

⁶ Met kenmerk ACM 104323/9 en 2013205271.

⁷ Met kenmerk ACM 2013403187.



Besluit

zijn brief van 7 juni 2013, ontvangen op 10 juni 2013,⁸ en in zijn e-mail van 31 oktober 2013⁹ heeft aanvrager aanvullende informatie aangeleverd.

12. Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft ACM op 17 januari 2014 het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd. ACM heeft hiervan in de Staatscourant van 17 januari 2014 kennis gegeven. Bovendien heeft ACM het ontwerpbesluit aan aanvrager toegezonden¹⁰ en op haar internetpagina gepubliceerd.
13. Op 20 februari 2014 had ACM een hoorzitting gepland. ACM heeft geen aanmeldingen voor spreektijd ontvangen. Daarom is deze hoorzitting geannuleerd. Hiervan is per brief van 20 februari 2014¹¹ mededeling gedaan aan aanvrager.
14. ACM heeft geen schriftelijke zienswijzen ontvangen.

⁸ Met kenmerk aanvrager 13-WCW-049, kenmerk ACM 2013102339.

⁹ Met kenmerk ACM 2012304854.

¹⁰ Brief van 16 januari 2014 met kenmerk ACM2014200141.

¹¹ Met kenmerk ACM/DJZ/2014/200923.



Besluit

3 Wettelijk kader

15. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.
16. Artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c, i, j, r, aq en ar, van de E-wet luiden:
- b. aansluiting: één of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder begrepen één of meer verbindingen tussen een net dat wordt beheerd door een netbeheerder en een net dat beheerd wordt door een ander dan die netbeheerder;*
 - c. afnemer: een ieder die beschikt over een aansluiting op een net;*
 - i. net: één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer;*
 - j. landelijk hoogspanningsnet: het net, bedoeld in artikel 10, eerste lid;*
 - r. verwant bedrijf: een verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 44, tweede lid, onderdeel g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening, of een geassocieerde onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort;*
 - aq. gesloten distributiesysteem: een net, niet zijnde het landelijk hoogspanningsnet,*
 - 1°. dat ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten,*
 - 2°. waarop minder dan 500 afnemers zijn aangesloten en*
 - 3°. dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorziet, tenzij er sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemers dat werkzaam is bij of vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem;*
 - ar. directe lijn: een of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit, behoudens voor zover die gelegen is binnen een installatie, die:*
 - 1°. niet verbonden is met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde gebruiker van elektriciteit, niet zijnde de producent of*
 - 2°. ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de verbinding is verbonden met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een productie-installatie van een producent, met tussenkomst van een leverancier, rechtstreeks verbindt met één of meer gebruikers van elektriciteit, niet zijnde de producent of in hoofdzaak huishoudelijke gebruikers, teneinde te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van deze gebruikers;”*



Besluit

17. Artikel 15 van de E-wet luidt:

- “1. De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een eigenaar van een gesloten distributiesysteem, van het gebod van artikel 10, negende lid, indien:*
- a. het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een gesloten distributiesysteem om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is of*
 - b. het gesloten distributiesysteem primair elektriciteit transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven en*
 - c. de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden is.*
- 2. De Autoriteit Consument en Markt neemt het besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd. De Autoriteit Consument en Markt kan aan een ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden.*
- 3. De Autoriteit Consument en Markt kan een ontheffing intrekken indien degene aan wie de ontheffing is verleend:*
- a. niet langer voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid;*
 - b. in strijd handelt met de voorschriften en beperkingen als bedoeld in het tweede lid en het bepaalde bij of krachtens het vijfde tot en met het zevende lid;*
 - c. bij de aanvraag om een ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid.*
- 4. Indien een ontheffing is verleend, zijn uitsluitend het vijfde en zesde lid van toepassing op de eigenaar van een gesloten distributiesysteem.*
- 5. De eigenaar van een gesloten distributiesysteem beheert het gesloten distributiesysteem. De houder van de ontheffing factureert en int het tarief voor systeemdiensten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, bij de afnemers die op zijn net zijn aangesloten en draagt de te innen tarieven af aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Op verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt de houder van de ontheffing gegevens over het verbruik van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten. De houder van de ontheffing kan in afwijking van de tweede volzin het tarief voor systeemdiensten in de plaats van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten betalen. In dat geval verstrekt de houder van de ontheffing op verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gegevens over het totale verbruik van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten¹².*
- 6. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 7, 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j en m, 19d, 19e, eerste lid, 23, 24, 24b, 26a, 28, 29, 30¹³, 31b, 31c, 42, tweede en derde lid, 51, 78, 79, 95lb, 95lc en 95m, negende lid, is van overeenkomstige toepassing voor de eigenaar van een gesloten distributiesysteem, met dien verstande dat:*

¹² Per 1 januari 2015 vervallen de vier laatste zinnen van dit artikel van rechtswege (Stb. 2013, 575).

¹³ Per 1 januari 2015 vervalt de verwijzing naar dit artikel van rechtswege (Stb. 2013, 575).



Besluit

- a. *artikel 23, eerste lid, uitsluitend geldt voor zover er na aansluiting sprake is van een afnemer binnen het geografisch gebied waarbinnen het gesloten distributiesysteem ligt en deze aansluiting past bij het karakter van het gesloten distributiesysteem,*
 - b. *niet aan de verplichtingen, bedoeld in de in artikelen 23, eerste lid, en 24, eerste lid, genoemde paragrafen behoeft te worden voldaan en*
 - c. *in de artikelen 7 en 78 in plaats van «netbeheerder» wordt gelezen «eigenaar van een gesloten distributiesysteem».*
7. *De Autoriteit Consument en Markt keurt op verzoek van een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem de van kracht zijnde methode voor de berekening van de tarieven goed.*
8. *Indien een verzoek als bedoeld in het zevende lid is ontvangen, overlegt de eigenaar van een gesloten distributiesysteem binnen drie maanden na de datum waarop de raad van bestuur de eigenaar van een gesloten distributiesysteem over het verzoek heeft geïnformeerd, aan de raad van bestuur informatie over het aan het verzoek voorafgaande kalenderjaar die relevant is voor de beoordeling van het verzoek, met daarbij een toerekening van de kosten en opbrengsten aan activiteiten die verband houden met de aanleg en het beheer van het gesloten distributiesysteem in overeenstemming met het daadwerkelijk gebruik van financiële of andere middelen voor die activiteiten.*
9. *Een besluit als bedoeld in het zevende lid wordt genomen binnen zes maanden nadat de informatie, bedoeld in het achtste lid door de raad van bestuur is ontvangen. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd.”*
18. Artikel V van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) luidt:
 - “1. *Degene aan wie een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in artikel 15, eerste en tweede lid, met uitzondering van het tweede lid, onderdeel b van de Elektriciteitswet 1998 zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M, is verleend, kan de Autoriteit Consument en Markt verzoeken om een ontheffing op basis van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998. Dit verzoek wordt ingediend binnen vier maanden na de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M.*
 2. *Indien niet binnen vier maanden na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M, door degene aan wie een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het eerste lid is verleend, een verzoek is ingediend, vervalt de vrijstelling of ontheffing één jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M.*
 3. *De Autoriteit Consument en Markt beslist uiterlijk tien maanden na ontvangst van een verzoek als bedoeld in het eerste lid op dit verzoek.*
 4. *Indien ingevolge een besluit van de Autoriteit Consument en Markt ontheffing wordt verleend op basis van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998, vervalt de vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het eerste lid op het tijdstip waarop het besluit van de Autoriteit Consument en Markt onherroepelijk wordt.*
 5. *Indien ingevolge een besluit van de Autoriteit Consument en Markt geen ontheffing wordt verleend op basis van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998, vervalt de vrijstelling of*



Besluit

ontheffing als bedoeld in het eerste lid vier maanden na het tijdstip waarop het besluit van de Autoriteit Consument en Markt onherroepelijk is geworden.

6. *Een ontheffing als bedoeld in het eerste lid kan Onze Minister intrekken op grond van artikel 15, vijfde lid, zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M, uiterlijk tot het tijdstip waarop een besluit van de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit onherroepelijk is geworden.*
7. *Een ontheffing als bedoeld in artikel 15, tweede lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998 zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M en die is verleend of is aangevraagd voor 15 februari 2012, vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Voor deze ontheffing blijven de regels gelden zoals die golden voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M.”*



Besluit

4 Relevante feiten en omstandigheden

19. In dit hoofdstuk geeft ACM een samenvatting van de bij haar bekende feiten en omstandigheden met betrekking tot de ontheffingaanvraag. Deze feiten en omstandigheden zijn ontleend aan de ontheffingaanvraag en aanvullende informatie die bij aanvrager is opgevraagd (paragraaf 4.1) en aan openbare bronnen (paragraaf 4.2). Op basis van deze informatie stelt ACM de volgende feiten en omstandigheden vast.

4.1 Informatie afkomstig van de aanvrager

20. Aanvrager motiveert door middel van een omschrijving van het net en een kadastrale kaart dat er sprake is van een elektriciteitsnet gelegen op een deel van het Science Park te Amsterdam. Het terrein wordt omgeven door de straat Science Park, de Carolina MacGillavrylaan en de Oosterringdijk. Het elektriciteitsnet opereert op de spanningsniveaus 10 kV en 400 V en is, volgens aanvrager, geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet. Het elektriciteitsnet is aangesloten op het elektriciteitsnet van regionale netbeheerder N.V. Liander (hierna: Liander).
21. Aanvrager betoogt dat hij eigenaar is van dit elektriciteitsnet door zich te beroepen op artikel 5:20, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Ter onderbouwing van de stelling dat aanvrager gekwalificeerd kan worden als bevoegd aanlegger van het net, heeft hij de volgende informatie opgeleverd. Ten eerste heeft de aanvrager (recente) kadastrale berichten van een aantal percelen waarin het elektriciteitsnet ligt opgeleverd.¹⁴ Ten tweede heeft de aanvrager een beschrijving gegeven van de historische ontwikkeling van het terrein, ondersteund door historische akten van eigendom, erfpacht en opstal (opgesteld in de jaren 1973 en 2010). Ten slotte heeft de aanvrager de oorspronkelijke offerte en gunning van een deel van het elektriciteitsnet verstrekt (uit 1978 en 1979).
22. Op het elektriciteitsnet zijn zeven afnemers aangesloten. Een overzicht van deze afnemers staat in Tabel 1.

Tabel 1 Overzicht van de afnemers op het elektriciteitsnet

Nr.	Naam afnemer	Adres op de locatie
1.	AMOLF (FOM-instituut voor Atoom- en Molecuulfysica)	Science Park 104
2.	Nikhef (Nationaal Instituut voor subatomaire fysica)	Science Park 105, 106 en 108.
3.	UVA-WINS (Wiskunde, Informatica, Natuur- en Sterrenkunde)	Science Park 107
4.	UvA-AUC (Amsterdam University College)	Science Park 113
5.	Telecity Group	Science Park 120

¹⁴ Watergraafsmeer B 4047, B 5052, B 5053, B 5054, B 5055, B 5056, B 5057, B 5058, B 5059 en B 5060.



Besluit

6.	Stichting SURF	Science Park 121 en 140
7.	CWI (Centrum voor Wiskunde en Informatica)	Science Park 123

23. Op het elektriciteitsnet zijn volgens de aanvrager geen huishoudelijke afnemers aangesloten.
24. De bedrijfsprocessen van de afnemers aangesloten op het elektriciteitsnet zijn volgens de aanvrager om specifieke technische redenen en veiligheidsredenen geïntegreerd. Op het terrein vinden wetenschappelijke activiteiten plaats op het gebied van natuurkunde, wiskunde en informatica. De door Nikhef en AMOLF uitgevoerde experimenten op dit terrein genereren omvangrijke hoeveelheden data die mede worden verwerkt door en opgeslagen in het rekencentrum SURF. De hiervoor aangelegde zware dataverbindingen hebben mede geleid tot de vestiging van het internetknooppunt Amsterdam Internet Exchange (hierna: AMS-IX) in gebouwonderdelen van Nikhef en Stichting SURF en de vestiging van het datacenter AMS1 van de Telecity Group. Het elektriciteitsnet op het terrein is functioneel afgestemd op de behoeften van de afnemers, waardoor deze afwijkt van de elektriciteitsnetten die in beheer zijn van de regionale netbeheerder. Ten eerste gelden op het elektriciteitsnet afwijkende eisen met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit. De wetenschappelijke testopstellingen vereisen wisselende magnetische velden van maximaal 100 nanoTesla, terwijl regionale elektriciteitsnetten voldoen aan een veel lagere eis van maximaal 120 microTesla (op basis van de richtlijn van de Gezondheidsraad). Ten tweede is op het elektriciteitsnet een extra hoge mate van leveringszekerheid vereist, gezien de impact van onderbrekingen op wetenschappelijke opstellingen en de datacentra (inclusief de AMS-IX). Het elektriciteitsnet bevat daarom uitgebreide ringstructuren en extra noodstroomvoorzieningen. Ter voorkoming van uitval acht aanvrager het tevens van belang dat het beheer van het gehele terrein inclusief het elektriciteitsnet wordt uitgevoerd door één partij, in casu de Stichting Beheer WCW.
25. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder in de zin van de E-wet te zijn. Aanvrager heeft eveneens verklaard dat hij geen deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het BW waarvan ook een netbeheerder in de zin van de E-wet onderdeel uitmaakt. Volgens aanvrager volgt dit uit de instellingswet van de aanvrager, de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek.
26. Het beheer en onderhoud van het elektriciteitsnet is uitbesteed aan de Stichting Beheer WCW. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van de op het terrein gehuisveste instituten, twee afgevaardigden van de aanvrager en één lid van Stichting FOM. Aanvrager financiert het merendeel van het groot onderhoud van de instituten en de gemeenschappelijke voorzieningen waaronder de nutsvoorzieningen.
27. Aanvrager geeft aan de kwaliteit en veiligheid op het elektriciteitsnet op de volgende wijze te borgen. Organisatorisch gezien heeft de aanvrager bijvoorbeeld een eigen



Besluit

installatieverantwoordelijke en een accountmanager aangesteld en een meerjarig beheers- en onderhoudscontract gesloten met Joulz. Met alle betrokken partijen (Liander, Joulz, afnemers) zijn bovendien communicatie- en werkafspraken gemaakt. Jaarlijks wordt preventief en correctief onderhoud gepleegd en wordt de installatie beproefd. Groot onderhoud wordt in een meerjaren schema gepland.

28. De technische maatregelen genomen ten behoeve van de kwaliteit en veiligheid betreffen de ringvormige aanleg van bijna het gehele elektriciteitsnet, en de aanwezigheid van een monitoringssysteem. Tevens zijn bij een aantal afnemers eigen noodstroomvoorzieningen aanwezig c.q. is een aansluiting tot eenvoudige aankoppeling van noodstroomvoorziening aanwezig.

4.2 Informatie afkomstig uit openbare bronnen

29. Een aantal van de kadastrale berichten die aanvrager had opgeleverd waren niet recent (uit het jaar 2006). ACM heeft daarom een aantal kadastrale berichten zelf opgevraagd: Watergraafsmeer B 4045, B 4046, B 4049, B 4874, B 4876. Hieruit blijkt dat de eigendomssituatie en de gevestigde beperkte rechten in de tussentijd niet gewijzigd is.
30. Op de website van het Science Park is aangegeven dat ook studentenhuisvesting aanwezig is op het terrein, adres Carolina MacGillavry 2082-3200. Aanvrager heeft bevestigd dat dit gebouw niet is aangesloten op het elektriciteitsnet van aanvrager.



Besluit

5 Beoordeling van de ontheffingaanvraag

31. In dit hoofdstuk licht ACM toe hoe zij de ontheffingaanvraag heeft beoordeeld. De beoordeling valt uiteen in drie delen. Ten eerste beoordeelt ACM of er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet (paragraaf 5.1). Als er sprake is van een GDS, beoordeelt ACM ten tweede of aanvrager voldoet aan de eisen die aan hem zijn gesteld in artikel 15, eerste lid, van de E-wet (paragraaf 5.2). Als er sprake is van een GDS én aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, dan beoordeelt ACM op welke grond de ontheffing kan worden verleend (paragraaf 5.3).

5.1 Definitie van gesloten distributiesysteem

32. Bij de beoordeling of er sprake is van een GDS gelden de volgende criteria:
- a) Er is sprake van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet;
 - b) Het elektriciteitsnet is geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet;
 - c) Het elektriciteitsnet ligt binnen een geografisch afgebakende locatie, conform artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet;
 - d) Er worden niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers aangesloten, conform artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet.

ACM heeft deze criteria beoordeeld op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.

33. Een ontheffing voor een GDS kan alleen worden verleend als er sprake is van een elektriciteitsnet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet. Op grond van de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, concludeert ACM dat er sprake is van een stelsel van verbindingen dat is aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander. ACM stelt verder vast dat op het stelsel van verbindingen zeven afnemers zijn aangesloten. ACM concludeert dat er sprake is van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet.
34. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, aanhef, van de E-wet kan geen ontheffing worden verleend voor een elektriciteitsnet dat tot het landelijk hoogspanningsnet behoort, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, juncto artikel 10, eerste lid, van de E-wet. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit maakt ACM op dat het elektriciteitsnet opereert op een spanningsniveau dat lager is dan het landelijk hoogspanningsnet. ACM concludeert hieruit dat het elektriciteitsnet geen onderdeel is van het landelijk hoogspanningsnet.
35. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet dient het elektriciteitsnet binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of een locatie met gedeelde diensten te liggen. Binnen die locatie geldt een aansluitplicht voor de



Besluit

onthefvinghouder. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat de geografische afbakening van het elektriciteitsnet volgt uit het feit dat het terrein wordt omgeven door de straat Science Park, de Carolina MacGillavrylaan en de Oosterringdijk is. Aanvrager heeft dit genoegzaam aangetoond. Daarnaast blijkt dat er sprake is van een locatie met gedeelde diensten. Op de locatie bevinden zich meerdere wetenschappelijke instituten, onderwijsfaciliteiten en een aantal commerciële bedrijven. ACM concludeert dat de aanvraag op dit punt voldoet aan de wet en definieert de geografische afbakening van het elektriciteitsnet als volgt: omgeven door de straat Science Park, de Carolina MacGillavrylaan en de Oosterringdijk.

36. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet aanvrager beschikken over een elektriciteitsnet waarop, blijkens artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, sub 2 en 3, van de E-wet niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers zijn aangesloten. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat er zeven niet-huishoudelijke afnemers en geen huishoudelijke afnemers op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. ACM concludeert dat de aanvraag voldoet aan dit wettelijk vereiste van een GDS.
37. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat er sprake is van een elektriciteitsnet in de zin van de E-wet, het elektriciteitsnet geen onderdeel is van het landelijk hoogspanningsnet, het elektriciteitsnet ligt binnen een geografisch afgebakende locatie met gedeelde diensten, er minder dan 500 afnemers en geen huishoudelijke afnemers zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. ACM stelt vast dat het elektriciteitsnet kwalificeert als een GDS.

5.2 Eisen aan aanvrager

38. Nu er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet, beoordeelt ACM, conform artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de E-wet, of aanvrager beschikt over de eigendom van het elektriciteitsnet, geen netbeheerder is, en ook niet verbonden is met een netbeheerder in een groepsmaatschappij. ACM heeft dit beoordeeld op basis van de bij ACM bekende feiten en omstandigheden. ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.
39. De aanhef van het eerste lid van artikel 15 van de E-wet vereist dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS waarvoor hij een ontheffing aanvraagt. ACM merkt op dat het hierbij dient te gaan om de juridische eigendom van het GDS. Uit de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, valt naar de mening van ACM in voldoende mate af te leiden dat de aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS. Uit het feit dat de grond al vanaf het begin van de bouw van het elektriciteitsnet in bezit is van aanvrager, het feit dat de bouw van een deel van het oorspronkelijke elektriciteitsnet is gegund door aanvrager en de beschrijving van de historische ontwikkeling van het terrein, is er naar de



Besluit

mening van ACM sprake van voldoende bewijs dat aanvrager de bevoegd aanlegger van het GDS is. ACM concludeert dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS.

40. Op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de E-wet mag aanvrager geen netbeheerder zijn en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden zijn. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden te zijn. Hij heeft dit genoegzaam aangetoond door middel van het overleggen van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek. Aanvrager is een zelfstandig bestuursorgaan dat middels deze wet is ingesteld. Hiermee voldoet de aanvraag aan het criterium uit artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de E-wet.
41. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat aanvrager eigenaar is van het GDS, geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij is verbonden met een netbeheerder. ACM stelt vast dat aanvrager voldoet aan de eisen in artikel 15 van de E-wet.

5.3 Ontheffingsgronden

42. Nu er sprake is van een GDS en aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, beoordeelt ACM ingevolge artikel 15, eerste lid, onderdelen a en b, van de E-wet of en op welke grond zij de ontheffing kan verlenen
 - a) De a-grond: het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van het GDS is om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd;
 - b) De b-grond: het GDS transporteert elektriciteit primair voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven.Aanvrager doet, zo blijkt uit de verstreekte informatie, een beroep op de a-grond. ACM heeft daarom alleen deze grond beoordeeld.
43. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing op de a-grond dient te worden aangetoond dat het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een GDS om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is. Ten eerste blijkt uit de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden dat de Nikhef en AMOLF zich bezighouden met wetenschappelijke activiteiten en voor de grootschalige dataverwerking en –opslag gebruik maken van de diensten van rekencentrum SURF. Tussen de afnemers Nikhef, AMOLF en rekencentrum SURF is derhalve sprake van een zekere afhankelijkheid tussen de bedrijfsprocessen. Uit de informatie volgt daarnaast dat meerdere afnemers van het GDS datacenters exploiteren, namelijk Telecity Group, stichting SURF en Nikhef (AMS-IX). De bedrijfsprocessen van deze afnemers zijn afhankelijk van de technische eisen van het elektriciteitsnet. Er is dus op twee manieren sprake van geïntegreerde bedrijfsprocessen, waarbij de energievoorziening dient te voldoen aan bepaalde technische eisen die afwijken van hetgeen gangbaar is op het openbare net, in casu lagere maximale waarden voor elektromagnetische compatibiliteit en extra hoge mate van leveringszekerheid. Het elektriciteitsnet bevat daarom uitgebreide ringstructuren en extra noodstroomvoorzieningen.



Besluit

ACM concludeert dat aanvrager hiermee gemotiveerd heeft aangetoond dat er sprake is van een situatie als omschreven in artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet.

44. ACM concludeert op grond van het voorgaande dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden genoemd in de E-wet. Er zijn verder geen feiten en omstandigheden bekend bij ACM die, ondanks dat wordt voldaan aan de voorwaarden, aan de verlening van een ontheffing in de weg staan. ACM honoreert de aanvraag derhalve op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet.



Besluit

6 Dictum

45. De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de Elektriciteitswet 1998 een ontheffing te verlenen van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen aan de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor het gesloten distributiesysteem gelegen op het deel van het Science Park dat wordt omsloten door de straat Science Park, de Carolina MacGillavrylaan en de Oosterringdijk te Amsterdam.

46. De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorschriften:

1) Definities

Tenzij in deze voorschriften anders gedefinieerd, zijn de definities bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 van toepassing. In deze ontheffing en de daarop rustende voorschriften wordt verstaan onder:

- a. Derdentoeegang: Het recht van een afnemer op keuzevrijheid van leverancier.
- b. Switchverzoek: Het verzoek van een afnemer om van leverancier te wisselen.
- c. Beheerder van het particuliere net: Eigenaar van een gesloten distributiesysteem, waaraan krachtens artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998 ontheffing is verleend.

2) Wijzigingen in de ontheffing

Naam- en adreswijzigingen, alle wijzigingen met betrekking tot het net zoals eigendomswisselingen of wijzigingen in het aantal afnemers en alle andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op deze ontheffing worden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de wijziging onverwijld door de beheerder van het particuliere net schriftelijk aan de Autoriteit Consument en Markt gemeld.

3) Voorwaarden en tarieven

- a. De voorwaarden en tarieven waartegen de aansluiting en het transport van elektriciteit worden uitgevoerd door de beheerder van het particuliere net worden op gepaste wijze vooraf bekendgemaakt aan de afnemers op zijn elektriciteitsnet.
- b. De beheerder van het particuliere net draagt er zorg voor dat de afnemers van zijn elektriciteitsnet te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen over deze geldende tarieven en voorwaarden.
- c. Tevens draagt de beheerder van het particuliere net er zorg voor dat al zijn afnemers een overzicht ontvangen waarop de tarieven overzichtelijk en begrijpelijk zijn gespecificeerd. Hierbij wordt in elk geval onderscheid gemaakt tussen de tarieven in verband met de aansluiting, het transport van elektriciteit en systeemdiensten en indien van toepassing de tarieven voor levering.

4) Veiligheid

De beheerder van het particuliere net dient onverminderd het bepaalde in artikel 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j en m, van de Elektriciteitswet 1998 ter waarborging van de veiligheid en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te beschikken over:



Besluit

- a. een onderhoudsplan met bijbehorende onderhoudsdienst;
- b. een storingsplan met bijbehorende storingsdienst;
- c. een calamiteitenplan met betrekking tot het net en degenen die toegang hebben tot het net hierover te instrueren;
- d. een investeringsplan waarvan een vervangingsplan onderdeel is;
- e. een bedrijfsmiddelenregister, dat een beschrijving bevat van alle verbindingen, leidingen en hulpmiddelen van het elektriciteitsnet, aangeduid naar locatie, aard, type en overige relevante gegevens.

5) Derdentoegang

- a. De beheerder van een particulier net waarborgt een systeem van derdentoegang door een daadwerkelijke toegang tot zijn elektriciteitsnet voor degenen die zijn gevestigd binnen het geografisch gebied waarvoor ontheffing is verleend te bewerkstelligen, overeenkomstig de vereisten van artikel 2.7.5 van de Netcode Elektriciteit.
- b. De beheerder van een particulier net dient binnen een redelijke termijn na ontvangst van het eerste schriftelijke switchverzoek van de eerste afnemer die om derdentoegang verzoekt, alle hiervoor benodigde handelingen uit te voeren en systemen in werking te laten treden.
- c. Onder een redelijke termijn zoals bedoeld in 5b wordt een termijn van uiterlijk drie maanden vanaf de ontvangst van het schriftelijke switchverzoek verstaan, tenzij de afwijkende termijn schriftelijk is overeengekomen met de verzoeker.
- d. Volgende switchverzoeken van andere afnemers worden afgehandeld conform de termijnen en procedures van de Informatiecode Elektriciteit en Gas.

6) Kosten leverancierswissel

In het geval dat een afnemer van het elektriciteitsnet waarvoor ontheffing is verleend van leverancier wisselt, brengt de beheerder van het particuliere net voor deze switch geen kosten in rekening, behoudens voor zover de Elektriciteitswet 1998 daarin voorziet.

7) Meetverantwoordelijkheid

De beheerder van het particulier net is niet verantwoordelijk voor het inrichten van de meetverantwoordelijkheid, indien dit vereist is voor het wisselen van leverancier door een afnemer van het net waarvoor ontheffing is verleend.

8) Duur ontheffing

Deze ontheffing vervalt na tien jaar vanaf het moment van bekendmaking van het besluit tot verlening van de ontheffing.



Besluit

47. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Autoriteit Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt.

Den Haag,

Datum:

Autoriteit Consument en Markt
namens deze,

W.g. 18 maart 2014

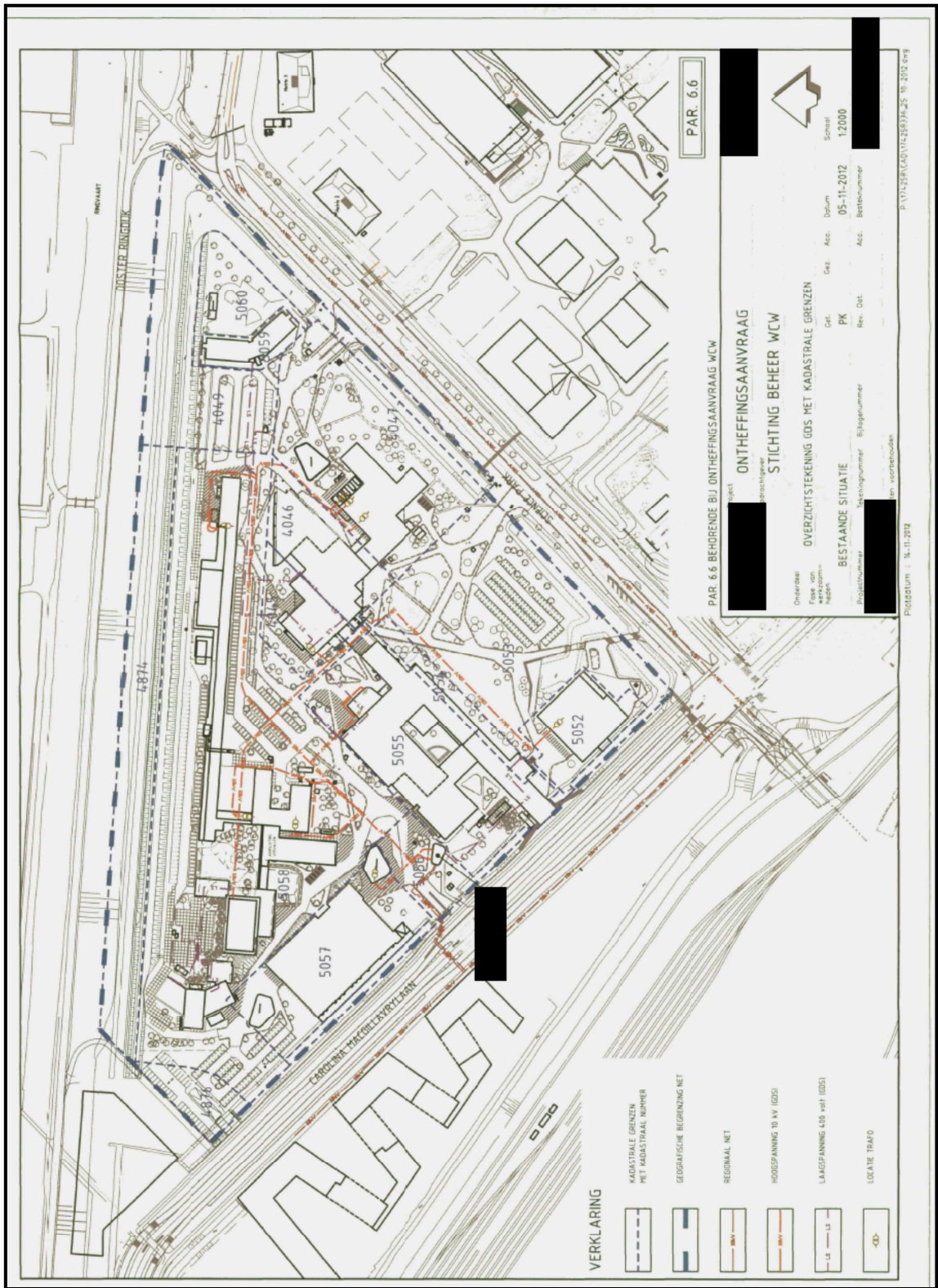
dr. F.J.H. Don
bestuurslid

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA, 's-Gravenhage.

19/20

Besluit

Bijlage 1 – Geografische afbakening van de locatie waarop het GDS is
gelegen



20/20